

통 보

1. 제 목 : 중소기업자 간 경쟁제품 구매에 관한 사항

2. 관계기관 : △△, ◇◇ 보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

정부에서는 중소기업의 경쟁력 향상과 경영 안정에 이바지함을 목적으로, 중소기업제품의 조달계약을 체결하거나 판로를 지원하는 사항을 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하“판로지원법”)」로 규정하여 공공기관 등이 준수하도록 정하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

판로지원법 제7조(경쟁제품의 계약방법) 제1항에 따르면 공공기관의 장은 중소기업부 장관이 지정한 중소기업자 간 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 하고, 같은 법 시행령 제7조제1항에서 다른 법률에서 수의계약에 따라 구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우 등에 대하여는 경쟁 입찰의 예외로 한다고 명시하고 있습니다.

[표 1] 대통령령으로 지정한 중소기업자간 경쟁입찰의 예외 사유

- 이 법과 다른 법률에서 우선구매 대상으로 규정한 중소기업제품이나 수의계약에 따라 구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우
- 시행령 8조에 따라 공공기관의 장이 조합이 추천한 소기업 또는 소상공인과 수의계약을 체결하는 경우
- 중소기업자간 경쟁입찰에 참가한 중소기업자 중 적격자가 없는 등의 사유로 유찰됨에 따라 중소기업자간 경쟁입찰 외의 경쟁입찰 방법으로 새로 입찰을 진행하려는 경우
- 특정한 기술·용역이 필요한 경우 등 공공기관의 특별한 사정으로 인하여 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 구매하려는 경우

따라서 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정된 품목에 대하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조에 따라 수의계약에 의하는 경우에는 계약 상대자를 판로지원법 제2조제1항에 따른“중소기업자”로 제한하여 계약을 체결 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 종합감사 시 판로지원법 이행여부에 대한 실태를 점검한 결과, △△·◇◇보훈요양원에서 중소기업 간 경쟁제품으로 고시된‘승강기 유지보수’관련 계약을 추진하면서 중소기업자가 아닌 계약상대자를 선정하여 계약을 체결한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] △△·◇◇ 보훈요양원 승강기 유지보수 계약 현황

(단위 : 원)

소속기구	계약명	계약기간	계약상대자	계약금액
△△보훈 요양원	승강기 유지보수 연간 용역	2021.10.01. ~2022.09.30.	☐☐☐	###
◇◇보훈 요양원	승강기 유지보수 용역 계약	2021.03.01. ~2023.02.28.	☒☒☒	###

4. 관계기관 의견

△△, ◇◇ 보훈요양원에서는 감사 결과를 수용하고, 감사처분에 대해 이행 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△, ◇◇ 보훈요양원장은

- 계약 업무 수행 직원이 중소기업자 간 경쟁제품 고시와 계약 기준을 숙지 하여 업무에 적용할 수 있도록 관련 직원 교육 방안 등을 마련하시기 바랍니다. (통보)